

El Régimen Patrimonial de las Administraciones Públicas

Ley 33/2003 (LPAP) · art. 132 CE · Patrimonio Nacional · bienes comunales

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

1. Fundamento y clasificación

ART. 132 CE

132.1: inalienabilidad, IMPRESCRIPTIBILIDAD e inembargabilidad del dominio público y los comunales. 132.2: demanio estatal en todo caso — zona marítimo-terrestre, playas, mar territorial, recursos de la zona económica y plataforma continental. 132.3: Patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional. ■ El dinero y los recursos financieros NO son patrimonio (art. 3.2 LPAP).

	DEMANIALES (art. 5)	PATRIMONIALES (art. 7)
Definición	Afectados a uso general o servicio público, o por ley	Por exclusión: los no demaniales
Régimen	Inalienables, imprescriptibles, inembargables	Enajenables, prescriptibles, embargables (límites 30.3)
Defensa	Recuperación de oficio EN CUALQUIER MOMENTO	Recuperación de oficio solo en 1 AÑO
Gestión	Uso o servicio público; títulos habilitantes a terceros	Rentabilidad + publicidad y concurrencia

2. Dinámica de los bienes

Figura	Qué hace	Clave
AFECCIÓN (65-66)	Patrimonial → demanial	Expresa o IMPLÍCITA (expropiación: 66.2; ley)
DESAFECCIÓN (69)	Demanial → patrimonial	SIEMPRE EXPRESA: no se presume por desuso
MUTACIÓN DEMANIAL (71)	Cambio de destino dentro del demanio	Nunca sale del dominio público
ADSCRIPCIÓN (73-76)	Vincula bienes AGE a organismo público	Afectación implícita; titularidad sigue en la AGE

Adquisición: regla patrimonial (art. 16) · inmuebles vacantes → AGE por ministerio de la ley (17) · saldos bancarios sin gestión 20 AÑOS → AGE (18) · herencias SIEMPRE a beneficio de inventario (20; abintestato: art. 956 CC) · compraventa por concurso (directa: idoneidad, urgencia, otra Administración).

3. Potestades de defensa y uso por terceros

Potestad	Contenido	Plazo
INVESTIGACIÓN (45-49)	Bienes de titularidad dudosa; informe jurídico preceptivo	Caducidad 2 AÑOS · premio denuncia 10%
DESLINDE (50-54)	Delimitación de inmuebles; anotación preventiva; título inscribible	Caducidad 18 MESES
RECUPERACIÓN POSESORIA (55-56)	Recobro de oficio de usurpaciones; multas coercitivas y FCSE	Demaniales: siempre · patrimoniales: 1 AÑO
DESAHUCIO (58-59)	Título habilitante extinguido (ocupación antes legítima)	Con audiencia
Uso del demanio		Título
Común general (transitar, playas)		Ninguno
Común especial (terrazza, andamio)		AUTORIZACIÓN
Privativo (kiosco, antena)		CONCESIÓN DEMANIAL
		Máximo
		—
		4 años (92.3)
		75 años con prórrogas (93.3)

4. Patrimonio Nacional y comunales

Patrimonio Nacional (Ley 23/1982): bienes del ESTADO (el Rey no es titular) afectados al uso de la Corona; inalienables, imprescriptibles, inembargables; enajenación solo por LEY de Cortes; gestión: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Palacio Real, El Pardo, La Zarzuela, El Escorial...). **Comunales**: titularidad local + aprovechamiento vecinal + triple garantía del 132.1 CE (arts. 79-80 LRBRL, RD 1372/1986).

TRAMPAS

«El dinero es patrimonio» → NO (3.2). · «Desafectación tácita» → NO: expresa. · «Lo adquirido es demanial» → NO: patrimonial (16), salvo expropiado. · «La mutación patrimonializa» → NO. · «La adscripción transfiere titularidad» → NO. · «El Rey es titular del Patrimonio Nacional» → NO: el Estado. · «Recuperación de patrimoniales sin plazo» → NO: 1 año.